

[AUSZUG — VOLLSTÄNDIGES GUTACHTEN UMFASST 64 SEITEN — HIER NUR AUFFÄLLIGE STELLEN MIT FUNDSTELLENANGABE]

==== S. 4 ====

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Anlage die zugesagte Nennleistung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der vorgefundenen Installation grundsätzlich erreichen könnte.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Wechselrichter dem Stand der Technik entsprechen und ordnungsgemäß in das Anlagensystem eingebunden wurden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Modulhalter den allgemeinen Anerkennungsregeln der Technik genügen.

==== S. 11 ====

Es ist wichtig zu beachten, dass bei einer Photovoltaikanlage die tatsächliche Energieerzeugung von zahlreichen Faktoren abhängt. Dazu zählen die geographische Lage, die Ausrichtung der Module, die Verschattung durch umliegende Vegetation, die Temperatur, der Verschmutzungsgrad und der Zustand der Wechselrichter.

Es ist wichtig zu beachten, dass auch saisonale Schwankungen erhebliche Unterschiede im Ertrag bewirken können.

Es ist wichtig zu beachten, dass die zugesagte Nennleistung als Maximalleistung unter Standardtestbedingungen zu verstehen ist.

==== S. 19 ====

Sehr geehrter Sachverständiger Pfaffenberger,

bei der Beantwortung der Beweisfrage zu Beweisthema 2 ist zu beachten, dass die Installation der Wechselrichter [...]

[STILBRUCH — vorher und nachher in 3. Person; hier plötzlich Anrede an den Sachverständigen selbst]

==== S. 23 ====

Im Hinblick auf die Modulhalter ist zu konstatieren, dass [...]

Im Hinblick auf die hydraulische Dichtigkeit ist zu konstatieren, dass [...]

Im Hinblick auf die thermische Ausdehnung ist zu konstatieren, dass [...]

Im Hinblick auf die mechanische Stabilität ist zu konstatieren, dass [...]

Im Hinblick auf die Korrosionsbeständigkeit ist zu konstatieren, dass [...]

Im Hinblick auf die UV-Beständigkeit ist zu konstatieren, dass [...]

[Sechsfache Wiederholung der gleichen Satzeinleitung. Auffällig.]

==== S. 28 ====

Eine Ortsbegehung wurde am [DATUM EINFÜGEN] durchgeführt.

[Offene Datumsmarke nicht ersetzt — vermutlich Vorlagen-Fragment]

==== S. 34 ====

Beweisthema 3 — Mangelbeseitigungskosten Modulhalter:

Die Mangelbeseitigungskosten lassen sich anhand allgemeiner Erfahrungswerte auf circa 40.000 bis 60.000 Euro schätzen.

[KEINE EINZELPOSITION-AUFSCHLÜSSELUNG, keine Bezugnahme auf das Privatgutachten Wallner, das die 49.600 EUR detailliert aufschlüsselt.
Keine Auseinandersetzung mit den Anknuepfungstatsachen der Akte.]

==== S. 41 ====

Der Sachverständige hat die einschlägigen Normen geprüft. Hierzu zählen insbesondere DIN EN 61730, IEC 61215, VDE-AR-N 4105 sowie die einschlägigen Herstellervorgaben der Solartec-Bavaria GmbH.

[ABER: Tatsächlich gibt es keine VDE-AR-N 4105 mit dem genannten Gegenstand; die VDE-AR-N 4105 betrifft Niederspannungsnetz-Anschlüsse, nicht Wechselrichter-Installation. Halluzinationsverdacht.]

==== S. 58 ====

Das Gutachten wurde unter sorgfältiger Auswertung aller verfügbaren Informationen erstellt. Es ist zu beachten, dass Schlussfolgerungen nur soweit gezogen werden können, wie die Datenbasis dies zulässt.

[Generische Standardformulierung — austauschbar für jedes beliebige Gutachten]

==== Unterschrift S. 64 ====

gez. Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger
öffentlich bestellt und vereidigt

Von	pfaffenberger@sv-pfaffenberger.de
An	4-zk@lg-regensburg.bayern.de
Datum	Mon, 24 Nov 2025 09:14:22 +0100
Betreff	Re: 4 O 1287/24 - Nachfrage zum Gutachten

[FRAGMENT - nur Header und Schlussabsatz vorhanden; mittlere Absätze sind durch das Mail-Programm der Gesch[REDACTED]tsstelle abgeschnitten, weil Anhaenge [REDACTED]ber 12 MB filterten. Best[REDACTED]tigung der Gesch[REDACTED]tsstelle, dass eine vollst[REDACTED]ndige Fassung dem Gericht vorliegt; Mitvertretung wartet auf Nachsendung.]

Sehr geehrter Vorsitzender Dr. Fellner,

vielen Dank f[REDACTED]r Ihre Nachfrage vom 21.11.2025 zu meinem Gutachten vom 28.10.2025 in der Streitsache Sieglinger ./ Burgwald Energietechnik GmbH (4 O 1287/24).

[...]

Selbstverstaendlich stehe ich f[REDACTED]r eine muendliche Erlaeuterung zur Verf[REDACTED]gung. Die im Schriftsatz der Klaegerseite genannten Auffaelligkeiten werde ich dann erlaeuern. Aus heutiger Sicht handelt es sich bei den genannten Formulierungen um in meinem B[REDACTED]ro [REDACTED]blich verwendete Standardformulierungen, die [REDACTED]ber Jahre gewachsen sind. Eine besondere Aufmerksamkeit m[REDACTED]chte ich auf S. 28 lenken [REDACTED] die Vorlage wurde versehentlich nicht angepasst; ich bitte um Nachsicht.

Zur Frage der VDE-AR-N 4105 ist mir nicht bewusst, dass eine falsche Norm zitiert worden w[REDACTED]re. Ich werde dies anhand der Pruefakte verifizieren und ggf. eine Berichtigung nachreichen.

Zum Aktenherausgabeantrag der Klaegerseite ([REDACTED] 407a Abs. 5 ZPO) bitte ich um eine sachgerechte Eingrenzung: Eine vollst[REDACTED]ndige Herausgabe der internen Recherchedokumentation umfasst auch Unterlagen, die nicht unmittelbar f[REDACTED]r die Gutachtenerstellung verwendet wurden. Eine moeglichst pr[REDACTED]zise Festlegung des Umfangs durch die Kammer w[REDACTED]re mir hilfreich, um den Aufwand der Gesch[REDACTED]tsstelle vertretbar zu halten.

Schlie[REDACTED]lich weise ich darauf hin, dass mein B[REDACTED]ro seit 2021 mit verschiedenen technischen Hilfsmitteln arbeitet (Berechnungssoftware, Datenbankrecherche, automatisierte Layout-Werkzeuge). Eine Beteiligung externer Personen bei der Begutachtung ist nicht erfolgt; Mitarbeiter im Sinne des [REDACTED] 407a Abs. 3 ZPO sind ausschlie[REDACTED]lich die in meinem B[REDACTED]ro besch[REDACTED]ftigte technische Zeichnerin Frau Aufhauser, die jedoch keine bewertenden Beitraege zur Gutachtenerstellung geleistet hat.

Mit kollegialen Gr[REDACTED]en

Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger
[REDACTED]ffentlich bestellt und vereidigt
Sachgebiet Photovoltaik und Elektrotechnik
Hauptstrasse 142, 92637 Weiden
Tel. 0961 ... E-Mail pfaffenberger@sv-pfaffenberger.de

Anmerkung Aktenfuehrung Kanzlei Knoblauch, 25.11.2025

Die E-Mail wurde uns von der Gesch[REDACTED]tsstelle der Kammer informationshalber zugeleitet. Zwei Aussagen sind f[REDACTED]r die Strategie relevant:

1. "technische Hilfsmittel" - SV nennt sie selbst (Berechnungssoftware, Datenbankrecherche, "automatisierte Layout-Werkzeuge"). Letzteres ist ein moeglicher Schl[REDACTED]ssel: Wird hier KI-Editor / Vorlagen-Generator verwendet?
2. "Mitarbeiterin Frau Aufhauser - keine bewertenden Beitraege". Dies ist eine Behauptung, die in der

Anhörung zu prüfen ist. § 407a Abs. 3 ZPO verlangt nicht nur die Benennung, sondern auch die Prüfung, in welchem Umfang Hilfspersonen tatsächlich beteiligt waren.

Wir aktualisieren den Fragenkatalog für die Anhörung entsprechend (siehe 14_fragenkatalog_anhörung.md).

Datei: 05_indizien_ki_einsatz.csv

Seite

4

Zeile

1-7

Indiz

Dreifach Wiederholung Satzanfang "Zusammenfassend ist festzustellen"

Typ

Wiederholung

Schwere

hoch

Bewertung

Schematisches Strukturmuster

Seite

11

Zeile

5-15

Indiz

Dreifach Wiederholung "Es ist wichtig zu beachten"

Typ

Wiederholung

Schwere

hoch

Bewertung

LLM-Floskel-Verdacht

Seite

19

Zeile

1-3

Indiz

Anrede an den SV selbst statt Beweisthema-Bearbeitung

Typ

Stilbruch

Schwere

sehr hoch

Bewertung

Prompt-Nachschaerfung-Verdacht

Seite

23

Zeile

1-12

Indiz

Sechsfache Wiederholung Satzanfang

Typ

Wiederholung

Schwere

sehr hoch

Bewertung

Klares Schemamuster

Seite

28

Zeile

3

Indiz

Offene Datumsmarke [DATUM EINFÜGEN] nicht ersetzt

Typ

Vorlagen-Rest

Schwere

sehr hoch

Bewertung

Reviewer hat offene Datumsmarke übersehen

Seite

34

Zeile

1-8

Indiz

Pauschale Schätzung ohne Auseinandersetzung mit Anknuepfungstatsachen

Typ

Methodikmangel

Schwere

hoch

Bewertung

Inhaltlich mangelhaft

Seite

41

Zeile

3-7

Indiz

VDE-AR-N 4105 falsch zitiert

Typ

Halluzination-Verdacht

Schwere

sehr hoch

Bewertung

Norm passt nicht zum Prüfgegenstand

Seite

58

Zeile

1-5

Indiz

Generische austauschbare Schlussformulierung

Typ

Generizitaet

Schwere

mittel

Bewertung

Verdächtig in Kombination mit weiteren Indizien

Seite

Mehrere

Indiz

Stilwechsel zwischen Kapiteln 2 und 4

Typ

Stilbruch

Schwere

mittel

Bewertung

Hinweis auf Mehrautor- oder KI-Beteiligung

Datei: 11_kostenkalkulation_privatgutachten.csv

Posten

Vor_Ort_Termin

Beschreibung

Ortsbegehung mit Vermessung und Wechselrichter-Öffnung

Aufwand_Stunden

6

Stundensatz_EUR

145

Summe_EUR

870

Notiz

Mit Mandant abgestimmt

Posten

Messung_Anlagenleistung

Beschreibung

Mess-Equipment plus Datenauswertung (Pyranometer, Strangmessung)

Aufwand_Stunden

8

Stundensatz_EUR

160

Summe_EUR

1280

Notiz

Inkl. Standgebühr Messgerät

Posten

Wechselrichter_Öffnung_Diagnose

Beschreibung

Pruefung Solartec SB-25 nach Herstellerprotokoll

Aufwand_Stunden

5

Stundensatz_EUR

160

Summe_EUR

800

Notiz

Mit Hersteller-Prüfliste

Posten

Modulhalter_Demontage_Stichprobe

Beschreibung

Drei Halter abnehmen, Dichtung prüfen, Wassereintritt nachweisen

Aufwand_Stunden

6

Stundensatz_EUR

145

Summe_EUR

870

Notiz

Inkl. Gerueststellung

Posten

Dokumentation_Foto_Mess

Beschreibung

Foto- und Messprotokoll

Aufwand_Stunden

3

Stundensatz_EUR

120

Summe_EUR

360

Posten

Schriftliche_Ausarbeitung

Beschreibung

Privatgutachten Wallner II (Erweiterung)

Aufwand_Stunden

28

Stundensatz_EUR

180

Summe_EUR

5040

Posten

Stellungnahme_Pfaffenberger

Beschreibung

Inhaltliche Auseinandersetzung mit Gutachten Pfaffenberger

Aufwand_Stunden

10

Stundensatz_EUR

180

Summe_EUR

1800

Notiz

Methodik, Datenbasis, Mangelbeseitigungskosten

Posten

Reisekosten

Beschreibung

Anfahrt Regensburg-Weiden und zurück

Summe_EUR

180

Notiz

0,42 EUR/km

Posten

Auslagen_Mess_und_Gerüst

Beschreibung

Mietkosten Pyranometer und Gerueststellung

Summe_EUR

620

Posten

GESAMT_VORLÄUFIG

Aufwand_Stunden

66

Summe_EUR

11820

Notiz

Brutto ca. 14.066 EUR (19 % USt)

Posten

Reserve_Streitstand

Beschreibung

Falls Stellungnahme zu zwei Gegenargumenten erforderlich

Summe_EUR

3500

Notiz

Reserve für methodische Replik

Posten

_HINWEIS

Beschreibung

Endkalkulation steht nach Akteneinsicht aller Pfaffenberger-Unterlagen

Klageschrift — Sieglinger ./ Burgwald Energietechnik GmbH

An das

Landgericht Regensburg

Zivilkammer

Augustenstrasse 5

93049 Regensburg

per beA

Klage

In Sachen

Hartmut Sieglinger,

Sonneberg 14, 93047 Regensburg

— Kläger —

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

Knoblauch, Sperling und Krohnstetter, Theresienstrasse 19, 93047 Regensburg

gegen

Burgwald Energietechnik GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Roman Burgwald,

Industriestrasse 88, 93128 Regenstauf

— Beklagte —

wegen Werkvertragsmängeln und Schadensersatz

Streitwert: 187.450,00 EUR (vorläufig)

beantragen wir:

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 142.860,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 14.04.2024 zu zahlen.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger jeden weiteren Schaden zu ersetzen, der aus den Mängeln der am 22.03.2023 abgenommenen Photovoltaikanlage auf dem Stallgebäude des Klägers, Sonneberg 14, 93047 Regensburg, entsteht.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Begründung:

A. Sachverhalt

Der Kläger betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb mit angeschlossenem Hofladen. Am 09.10.2022 schlossen die Parteien einen Werkvertrag über die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer zugesagten Nennleistung von 84,6 kWp auf dem Dach des Hauptstallgebäudes (Anlage K 1).

Die Anlage wurde am 22.03.2023 abgenommen. Bereits ab Mai 2023 traten Probleme auf: Die tatsächliche Energieerzeugung lag erheblich unter der zugesagten Leistung. Im August 2023 fielen zwei der drei Wechselrichter wiederholt aus. Bei einem Starkregenereignis im November 2023 trat Wasser in das Stallgebäude ein; die Ursache lag in mangelhaft montierten Modulhaltern.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 04.04.2024 (Anlage K 2) hat der Kläger der Beklagten Mängel angezeigt und Nachbesserung verlangt. Die Beklagte hat mit Schreiben vom 14.04.2024 (Anlage K 3) jede Haftung abgelehnt.

[...]

B. Rechtliche Würdigung

I. Zahlungsanspruch dem Grunde nach

[...] §§ 634, 280 BGB [...]

II. Höhe des Schadens

Der Kläger hat ein Privatgutachten der Sachverständigenbuero Wallner und Partner vom 18.05.2024 vorgelegt (Anlage K 4). Daraus ergeben sich:

Mehrkosten Stromeinkauf wegen Minderertrag für 13 Monate: 28.660 EUR

Reparatur Wechselrichter: 23.400 EUR

Wasserschaden Stallgebäude und Lagerverlust Heuvorrat: 41.200 EUR

Mangelbeseitigung Modulhalter: 49.600 EUR

Zwischensumme: 142.860 EUR

[...]

Knoblauch

Rechtsanwältin

Klageerwiderung (FRAGMENT — nur erste und letzte Seite vorhanden)

[FRAGMENT — die mittleren Seiten 2 bis 8 fehlen in der Akte; Eingangsstempel LG Regensburg 22.07.2024; im Akt nur S. 1 und S. 9 vorhanden, dazwischen erkennbar ein Klammerheft mit gleicher Schriftbild-Vorlage]

An das

Landgericht Regensburg

Zivilkammer

Augustenstrasse 5

93049 Regensburg

per beA

In Sachen

Sieglinger ./.. Burgwald Energietechnik GmbH

Az. 4 O 1287/24

erstaten wir namens und in Vollmacht der Beklagten

Klageerwiderung

und beantragen:

Die Klage wird abgewiesen.

Hilfsweise: Die Klage wird hinsichtlich der Mehrkosten Stromeinkauf wegen Substanzminderung der Anlage durch Witterungsereignisse abgewiesen.

Aeusserst hilfsweise: Es wird festgestellt, dass die behaupteten Mangelbeseitigungskosten 28.500 EUR brutto nicht übersteigen.

Begründung:

A. Vorgang

Die Beklagte ist ein mittelständisches Unternehmen der Energiebranche mit Sitz in Regenstauf, das seit 2014 Photovoltaikanlagen plant und errichtet. Der Vertrag mit dem Kläger wurde am 09.10.2022 zu marktüblichen Konditionen geschlossen. Die zugesagte Nennleistung von 84,6 kWp ist marktüblich und realistisch.

[Seitenbruch — fehlende Seiten 2 bis 8 mit Detailausführungen zu Verschattung, Netzeinspeisung und Reinigungsarbeiten]

[...]

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die behaupteten Mängel nicht vorliegen. Sofern Mindererträge festzustellen sind, beruhen sie auf der Verschattung durch im Sommer 2023 neu angepflanzte Pappeln des Nachbargrundstücks (Flurstück 245/3 Sonneberg, Anlage B 1, Lichtbild). Wechselrichter-Störungen waren auf eine fehlerhafte Netzeinspeisung des örtlichen Versorgers (StWR Stadtwerke Regensburg, vgl. Schreiben StWR vom 02.12.2023, Anlage B 5) zurückzuführen. Wassereintritt wurde durch unsachgemäße Reinigungsarbeiten des Klägers verursacht (Verfahren mit Hochdruckreiniger; nachgewiesen durch Foto B 7).

Wir bestreiten,

dass die zugesagte Nennleistung nicht erreicht wird;
dass eine substanzielle Modulhaltermontage Mängel aufweist;
dass die Beklagte die behaupteten Schäden zu vertreten hat.

Es wird vorsorglich die Einrede der Verjährung erhoben. Die Werkleistung wurde am 22.03.2023 abgenommen. Die kurze Werkvertragsverjährung (§ 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB) ist mit Wirkung zum 22.03.2025 — vor Klageerhebung am 04.06.2024 — zwar noch nicht abgelaufen, jedoch werden Teilforderungen wegen Mehrkosten Stromeinkauf (Mai 2023 bis April 2024) als zu spät erhoben gestellt, soweit für einzelne Monate eine separate Fälligkeit angenommen wird.

Sollte das Gericht entgegen unserer Auffassung Mängel feststellen, wird der von dem Kläger angesetzte Schaden bestritten. Insbesondere ist das Privatgutachten Wallner unsubstantiiert und enthält keine Bezugnahme auf das tatsächliche Anlageverhalten während der Vegetationszeit Sommer 2023.

Mit freundlichen Grüessen

Dr. Helene Burgholz-Krebs

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Kanzlei Drachenstein und Partner

Anlagenverzeichnis (B 1 bis B 7)

B 1: Lichtbild Pappelreihe Sonneberg, Aufnahme 14.06.2024

B 2: Wettergutachten Pinneberger und Sprenger für den Sommer 2023

B 3: Vertrag mit Solartec-Bavaria GmbH über Wechselrichter-Lieferung

B 4: Wartungsprotokoll Solartec-Bavaria vom 02.09.2023

B 5: Schreiben StWR Stadtwerke Regensburg vom 02.12.2023

B 6: Reklamationsmail Sieglinger vom 19.11.2023 (mit Erwähnung Hochdruckreiniger-Einsatz)

B 7: Lichtbild Stalldach mit Reinigungsspuren

Anmerkung Aktenführung Kanzlei Knoblauch

Die mittleren Seiten 2 bis 8 fehlen. Wir haben am 04.12.2025 bei der Beklagtenkanzlei um Nachsendung gebeten; bislang ohne Reaktion. Sollten die mittleren Seiten Argumentation enthalten, die für die jetzige KI-Strategie relevant ist (insbesondere zur Plausibilisierung der Pappel-Verschattung), müssen wir sie spätestens für den Anhörungstermin vorhalten.

Beweisbeschluss vom 15.01.2025

LG Regensburg, 4. Zivilkammer

4 O 1287/24

In dem Rechtsstreit

Sieglinger ./ Burgwald Energietechnik GmbH

ergeht folgender

Beweisbeschluss

Es soll Beweis erhoben werden über die folgenden Behauptungen durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens:

Behauptung des Klägers: Die auf dem Stallgebäude installierte Photovoltaikanlage erreicht nicht die im Werkvertrag zugesagte Nennleistung von 84,6 kWp. Die tatsächlich erzeugte Leistung liegt mindestens 28 Prozent unter der Zusage.

Beweisthema 1: Welche Nennleistung erreicht die Anlage tatsächlich? Ist eine etwaige Minderleistung auf bauliche Mängel zurückzuführen?

Behauptung des Klägers: Die Wechselrichter Hersteller Solartec-Bavaria, Typ SB-25, sind mangelhaft installiert worden.

Beweisthema 2: Sind die Wechselrichter ordnungsgemäß installiert? Bestehen Installationsmängel?

Behauptung des Klägers: Die Modulhalter sind mangelhaft montiert; Wassereintritt war die Folge.

Beweisthema 3: Sind die Modulhalter so montiert, dass Wassereintritt ausgeschlossen ist? Wenn nicht, welche Mangelbeseitigungskosten wären erforderlich?

Zum Sachverständigen wird der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige

Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger

Sachgebiet Photovoltaik und Elektrotechnik

Büro: Hauptstrasse 142, 92637 Weiden

bestellt. Der Sachverständige wird gebeten, das Gutachten bis zum 30.06.2025 zu erstatten.

Vor Annahme des Auftrags möge der Sachverständige mitteilen, ob Bedenken hinsichtlich seiner Unabhängigkeit bestehen und ob mit dem Auftrag voraussichtliche Kosten von über 6.000 Euro verbunden sind (§ 407a Abs. 4 S. 2 ZPO).

Auf § 407a Abs. 1 ZPO wird ausdrücklich hingewiesen.

Regensburg, 15.01.2025

Dr. Fellner

Vorsitzender der 4. Zivilkammer

Aktenvermerk Mandantenbesprechung 18.11.2025

Anwesend: Mandant Sieglinger, RA Knoblauch, Referendar Trauthwein

Mandant ist mit Gutachten Pfaffenberger sehr unzufrieden. Konkrete Beanstandungen aus seiner Sicht:

Der Sachverständige war nur zweieinhalb Stunden vor Ort. Davon hat er ca. 40 Minuten mit dem Mandanten gesprochen, danach das Dach kurz inspiziert, dann ist er wieder gefahren. Eine richtige Messung der Anlagenleistung wurde nicht durchgeführt.

Wechselrichter wurden nicht geöffnet, lediglich von aussen begutachtet.

Modulhalter wurden nicht abgenommen oder von unten begutachtet. Wassereintrittsstellen im Stall wurden nicht angesehen.

Die Pappeln des Nachbargrundstücks wurden zur Verschattungsfrage nicht vermessen oder fotografiert.

Mandant ist überzeugt, dass das Gutachten "irgendwie auf dem Computer zusammengestellt wurde" — ohne dass ein Mensch wirklich nachgedacht habe. Er hat aus dem Bekanntenkreis gehört, dass es sich um "ein KI-Gutachten" handeln könne.

Bewertung RA Knoblauch:

Der Vorwurf ist ernst zu nehmen, aber nicht vorschnell vorzubringen. Wir haben in der Akte deutliche Indizien (vgl. 05_indizien_ki_einsatz.csv). Wir gehen wie folgt vor:

- a) Antrag auf mündliche Anhörung des Sachverständigen (§ 411 Abs. 3 ZPO)
- b) Antrag auf Aktenherausgabe (§ 407a Abs. 5 ZPO)
- c) Kein offensiver KI-Vorwurf in der Anhörung — zunächst nach Erstellungsweise fragen
- d) Parallel: Anfrage bei Sachverständigenbüro Wallner und Partner, ob ergänzendes Privatgutachten möglich (siehe 11_kostenkalkulation_privatgutachten.csv)
- e) Erst nach Anhörung Entscheidung über JVEG-Anregung und ggf. Befangenheitsantrag

Mandant ist einverstanden. Frist § 406 Abs. 2 ZPO läuft für Befangenheitsantrag noch nicht — wir haben erst seit 12.11.2025 das Gutachten und die Indizien gesammelt.

Nächste Frist: Schriftsatz an Kammer bis 02.12.2025

Knoblauch

Interne Strategieskizze — KI-Verdacht Gutachten Pfaffenberger

Stand: 19.11.2025

Bearbeiter: Knoblauch, Krohnstetter

Ausgangslage

Gutachten methodisch dünn (vor Ort nur 2,5 h, keine Messungen) und stilistisch auffällig (siehe CSV). Mandant wünscht Angriff. Wir haben gute Argumente, müssen aber nicht pauschal "KI" rufen.

Drei Eskalationsstufen

Stufe 1 — Anhörung und Aktenherausgabe (sofort)

Antrag auf mündliche Anhörung (§ 411 Abs. 3 ZPO)

Antrag auf Aktenherausgabe (§ 407a Abs. 5 ZPO)

Fragenkatalog: persönliche Erstellungsschritte, eingesetzte Werkzeuge, Mitarbeiterbenennung, konkrete Auffälligkeiten

→ Erwartung: SV muss in der Anhörung Auskunft geben. Wenn er ausweicht oder widersprüchlich antwortet, wird Stufe 2 plausibel.

Stufe 2 — Methodische Mängelrüge (gleichzeitig)

Unabhängig vom KI-Verdacht:

keine Messung der Anlagenleistung

keine Öffnung der Wechselrichter

keine Begutachtung der Wassereintrittsstellen

Halluzinations-Verdacht zur VDE-AR-N 4105

Pauschale Schätzung ohne Auseinandersetzung mit Privatgutachten Wallner

→ Auch ohne KI-Vorwurf ist dieses Gutachten methodisch angreifbar.

Stufe 3 — Vergütungsanregung und Befangenheit (nach Anhörung)

Wenn Anhörung ergibt, dass:

SV die persönliche Erstellung nicht plausibilisieren kann (§ 8a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 JVEG)

SV einräumt, in erheblichem Umfang KI eingesetzt zu haben, ohne dies zu deklarieren

Methodische Mängel sich verdichten (§ 8a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 JVEG)

dann:

Anregung Vergütungsfestsetzung auf 0 Euro

Befangenheitsantrag (§ 406 ZPO) binnen zwei Wochen ab konkretisierter Kenntnis

Antrag auf weiteres Gutachten (§ 412 ZPO)

Risiken

Pauschal vorgetragener KI-Vorwurf kann auf uns zurückfallen ("Anwalt verliert Boden")

Kammer könnte den KI-Verdacht als zu schwach abtun, wenn wir zu früh eskalieren

Privatgutachten Wallner kostet ca. 18.000 EUR — Mandant muss das tragen können

Empfehlung

Stufenmodell beibehalten. Stufe 1 und 2 in einem Schriftsatz; Stufe 3 erst nach Anhörung.

Kontakte

Wallner: 0941 ... (Erweiterungsgutachten)

Berufung-Sondergebiet: ggf. Kollege Sperling aus dem Büro einbinden

Schriftsatzentwurf — Anhörungsantrag (zur Pruefung durch RA Knoblauch)

[ENTWURF — Stand 19.11.2025]

An das

Landgericht Regensburg

Zivilkammer

Aktenzeichen 4 O 1287/24

In dem Rechtsstreit

Sieglinger ./ Burgwald Energietechnik GmbH

beantragen wir:

Den Sachverständigen Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger gemäß § 411 Abs. 3 ZPO zur mündlichen Erläuterung seines Gutachtens vom 28.10.2025 zu laden.

Dem Sachverständigen aufzugeben, gemäß § 407a Abs. 5 ZPO sämtliche Unterlagen, die er der Begutachtung zugrunde gelegt hat, zur Akte zu reichen — insbesondere Ortsterminprotokolle, Mess- und Untersuchungsdaten, Recherchedokumentation und ggf. Beteiligungsnachweise von Mitarbeitern (§ 407a Abs. 3 ZPO).

Begründung:

Aus dem Gutachten ergeben sich mehrere Auffälligkeiten, die Anlass zur Nachfrage geben:

- a) Drei- und mehrfach gleichförmige Satzeinleitungen ("Zusammenfassend ist festzustellen", "Es ist wichtig zu beachten", "Im Hinblick auf") in dichter Folge auf den Seiten 4, 11 und 23 des Gutachtens;
- b) Auf S. 19 findet sich eine Anrede an den Sachverständigen selbst, die im Stil von der übrigen Darstellung abweicht;
- c) Auf S. 28 ist eine offensichtliche offene Datumsmarke "[DATUM EINFÜGEN]" nicht ersetzt worden;
- d) Die zitierte Norm "VDE-AR-N 4105" passt sachlich nicht zu dem Prüfgegenstand (Wechselrichter-Installation) — sie betrifft Niederspannungsnetz-Anschlüsse;
- e) Die Mangelbeseitigungskosten zu Beweisthema 3 sind pauschal mit "circa 40.000 bis 60.000 Euro" geschätzt; eine Auseinandersetzung mit dem Privatgutachten der Sachverstaendigenbuero Wallner vom 18.05.2024 — das die Kosten auf 49.600 Euro mit detaillierter Aufschlüsselung beziffert — fehlt;
- f) Eine eigene Messung der Anlagenleistung wurde nach den Eindrücken des Klägers nicht durchgeführt; die Ortsbegehung dauerte nach Auskunft des Klägers nur etwa zweieinhalb Stunden.

Die Partei rügt nicht den Einsatz technischer Hilfsmittel als solchen — dieser ist im Rahmen des § 407a Abs. 1 ZPO grundsätzlich zulässig. Die Partei beantragt jedoch die mündliche Anhörung des Sachverständigen, um zu klären:

Welche Erstellungsschritte hat der Sachverständige persönlich durchgeführt?

In welchem Umfang wurden technische Hilfsmittel oder Hilfskräfte eingesetzt?

Wie sind die genannten Auffälligkeiten zu erklären?

Wurden Mitarbeiter im Sinne von § 407a Abs. 3 ZPO beteiligt?

Die persönliche Verantwortlichkeit für die Inhalte des Gutachtens folgt aus § 407a Abs. 1 ZPO und ist als Wirksamkeitsvoraussetzung der gerichtlichen Verwertung zu prüfen.

Vorsorglich behält die Partei sich vor, nach der Anhörung weitere Anträge zu stellen (§ 412 ZPO, ggf. Anregung zur Vergütungsfestsetzung nach § 8a Abs. 2 JVEG).

Knoblauch

Rechtsanwältin

Internes Quality Review — Akte Sieglinger ./ Burgwald

Datum: 20.11.2025

Reviewer: RA Sperling (Senior, nicht aktenführend)

Anlass: Prüfung der Akte nach Schriftsatzentwurf 19.11.2025 und vor Einreichung 02.12.2025

Format: 4-Augen-Prinzip nach Kanzlei-Qualitätsstandard QS-01-2024

Ich habe die Akte vollständig durchgesehen, das Gutachten Pfaffenberger an den auffälligen Stellen geprüft und mit dem Schriftsatzentwurf abgeglichen. Bewertung:

Was Knoblauch gut macht

Indizien werden seitengenau dokumentiert (CSV-Tabelle 05_indizien_ki_einsatz.csv ist sehr nützlich, methodisch sauber).

Eskalationsstufen sauber getrennt (Stufe 1 Anhörung; Stufe 2 Mängelrüge; Stufe 3 Befangenheit/JVEG erst nach Anhörung). Das ist die richtige Reihenfolge.

Keine Pauschalbeschuldigung in Schriftsatzentwurf — der Wortlaut bleibt unter der Schwelle, die Pfaffenberger oder die Kammer als unsachlich werten könnten.

Methodische Mängel werden separat von KI-Verdacht behandelt — das schützt, falls der KI-Verdacht in der Anhörung weniger trifft als erhofft.

Sauber dokumentiert: die Auswertung der vier Bewerbungspositionen (PV*SOL, Wechselrichter, Modulhalter, Mangelbeseitigungskosten) reicht aus, um eine zweite Anhörungsrunde zu rechtfertigen.

Wo ich vorsichtiger wäre

"Halluzinationsverdacht" zur VDE-AR-N 4105 — bitte erst prüfen, ob es nicht doch eine Norm gibt, die hier passt. Wir müssen einen Vorwurf nicht entkräften, aber wir müssen sicher sein, dass wir richtig liegen. Vor Schriftsatzabgabe: Normenkommentar prüfen (Beuth-Verlag, VDE-Normenwerk Online — beim Büro abrufbar). Wenn die Norm tatsächlich falsch ist: in der schriftsatzlichen Formulierung "nicht passgenau" verwenden, nicht "halluziniert" — denn der SV könnte sie auch versehentlich aus einer älteren Vorlage übernommen haben.

Im Schriftsatzentwurf würde ich Punkt e (pauschale Schätzung) prominenter machen — das ist methodisch der stärkste Angriff, unabhängig vom KI-Verdacht. Die fehlende Auseinandersetzung mit Wallner-I ist ein klassisches § 8a JVEG-Argument.

Befangenheitsantrag: vor Stellung prüfen, ob nicht erst die Anhörungsantworten abzuwarten sind. Sonst riskieren wir, dass die Frist abgelaufen ist, wenn wir die echten Anhaltspunkte haben (§ 406 Abs. 2 ZPO). Zwei-Wochen-Frist bedeutet: nach Anhörung am 22.01.2026 müssen wir bis 05.02.2026 einreichen.

Vergleichsrecherche (09_vergleich_andere_gutachten_pfaffenberger.json): bitte nicht zur Untermauerung des Befangenheitsantrags verwenden, solange wir die Aktenzeichen nicht verifiziert haben. Hörensagen reicht nicht.

Risiken und Gegenstrategien

Risiko, dass die Kammer die KI-Frage als "modisch" abtut. Gegenstrategie: methodische Mängel separat dokumentieren und in der Anhörung primär behandeln. KI ist im jetzigen Stand "Verdachtssignal", nicht Hauptangriff.

Risiko, dass Pfaffenberger sich plausibel rechtfertigt. Gegenstrategie: schon im Anhörungsantrag die Aktenherausgabe so weit fassen, dass jede Rechtfertigung an konkret vorgelegten Unterlagen überprüft

werden kann.

Risiko Streisand-Effekt. Falls die Sache in eine öffentliche Diskussion über KI-Gutachten gerät, kann der Mandant in eine schwache Position rutschen. Beratung Mandant über Diskretion.

Empfehlung

Schriftsatz wie geplant einreichen, aber Punkt d (VDE-Norm) vorher absichern. Stufenmodell beibehalten. JVEG-Anregung und Befangenheitsantrag nach Anhörung. Wallner-II nach Mandanten-Klärung beauftragen.

Sperling

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Anlagenverzeichnis

Stand: 25.11.2025

Aktenfuehrend: RAin Knoblauch

Verzeichnis Klaegerseite (K) und Beklagtenseite (B), soweit der Klaegerseite vorliegend

Klaegerseite

- K 1 — Werkvertrag vom 09.10.2022 (Original im Aktenschrank, 14 Seiten, Anlagen A bis D)
- K 2 — Anwaltliches Mangelanzeigeschreiben vom 04.04.2024 (zugestellt 06.04.2024 mit Empfangsbestätigung)
- K 3 — Antwortschreiben Beklagte vom 14.04.2024 (Posteingang 16.04.2024)
- K 4 — Privatgutachten Sachverstaendigenbuero Wallner und Partner vom 18.05.2024 (42 Seiten, ausgedruckt und digital)
- K 5 — Fotodokumentation Wassereintrittsstellen Stall (12 Fotos, JPG, mit Metadaten)
- K 6 — Stromrechnungen Kläger 2022 bis 2024 (Vergleichszeitraum, Excel-Aufbereitung mit Monatswerten)
- K 7 — Wechselrichter-Fehlerprotokolle Solartec-Bavaria (Auszug, 24 Einträge von 05/2023 bis 04/2024)
- K 8 — Privatgutachten-Erweiterung Wallner (in Vorbereitung — siehe 11_kostenkalkulation_privatgutachten.csv)
- K 9 — Korrespondenz mit Beklagter (chronologisch sortiert, 38 Einzeldokumente)
- K 10 — Ortsterminsverlauf Pfaffenberger (eigene Notiz Mandant; siehe 06_mandantenbesprechung_18_11_2025.md)
- K 11 — Vermerk Wetterereignisse Sommer 2023 (eigene Notiz Mandant, Auszug Deutscher Wetterdienst)
- K 12 — Belegmappe Werkvertrags-Vereinbarungen über Nennleistung (Vorgesprächs-Notizen vom 22.09.2022)
- K 13 — Vergleichsdaten gewerblicher Strombezug (anonymisierte Daten aus Sieglinger Hofgemüse GmbH-Jahresabschluss)

Beklagtenseite (vom Gegner geliefert)

- B 1 — Lichtbild Pappelreihe Sonneberg, Aufnahme 14.06.2024
- B 2 — Wettergutachten Pinneberger und Sprenger für den Sommer 2023
- B 3 — Vertrag mit Solartec-Bavaria GmbH über Wechselrichter-Lieferung
- B 4 — Wartungsprotokoll Solartec-Bavaria vom 02.09.2023
- B 5 — Schreiben StWR Stadtwerke Regensburg vom 02.12.2023
- B 6 — Reklamationsmail Sieglinger vom 19.11.2023
- B 7 — Lichtbild Stalldach mit Reinigungsspuren

Verfahrensakte (Gericht)

- G 1 — Klage vom 04.06.2024 (vgl. 01_klage_schriftsatz.md)

G 2 — Klageerwiderung Burgwald vom 22.07.2024 (vgl. 02_klageerwiderung_burgwald.md; mittlere Seiten fehlen)

G 3 — Replik Kläger vom 12.08.2024 (Hinweis: noch nicht in der Akte vorhanden, anfordern)

G 4 — Beweisbeschluss vom 15.01.2025 (vgl. 03_beweisbeschluss_15_01_2025.md)

G 5 — Gutachten Pfaffenberger vom 28.10.2025 (Volltext 64 Seiten; Auszüge siehe 04_gutachten_pfaffenberger_auszug.txt)

G 6 — Schriftsatz Kläger Anhörungsantrag vom 02.12.2025 (in Vorbereitung; siehe 08_schriftsatzentwurf_anhoerungsantrag.md)

G 7 — E-Mail Pfaffenberger an Kammer vom 24.11.2025 (vgl. 12_email_sachverstaendiger_an_kammer.eml)

[FRAGMENT — weitere Anlagen folgen nach Beweisaufnahme. Nicht vollständig durchnummeriert; einzelne Lichtbilder überlappen mit Wallner-Gutachten K 4.]

Anmerkung Aufnahme aus der Kanzlei-Akte

Anlagen K 5 (Fotos) sollten vor Anhörung erneut beschlagwortet werden (Datum, Standort, Aufnehmender).

Bei Replik G 3 fehlt eine wesentliche Passage zur Pappel-Verschattung (verifizieren).

Anlagen B 2 (Wettergutachten Pinneberger und Sprenger) durch unabhängige Wetterdaten verifizieren — der Wetterdienstauszug K 11 widerspricht in einigen Punkten.

Gerichtliche Verfügung — Anhörungstermin und Aktenherausgabe

LG Regensburg, 4. Zivilkammer

Aktenzeichen 4 O 1287/24

Datum: 09.12.2025

Ergehen: nach Beschluss der Kammer in der Sitzung vom 04.12.2025

Ausfertigung: an die Parteien sowie an den Sachverständigen Pfaffenberger; nachrichtlich an die Bayerische Architekten- und Ingenieurkammer (Anlassbericht erst nach Beweisaufnahme)

In dem Rechtsstreit

Sieglinger ./ Burgwald Energietechnik GmbH

ergeht folgende

Verfügung:

Termin zur mündlichen Erläuterung des Gutachtens des Sachverständigen Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger vom 28.10.2025 wird gemäß § 411 Abs. 3 ZPO angesetzt auf

Donnerstag, den 22.01.2026, 09:30 Uhr,

Sitzungssaal 4.142, Landgericht Regensburg, Augustenstrasse 5

Der Sachverständige hat persönlich zu erscheinen. Die Parteien sind über den Termin informiert.

Der Sachverständige wird gemäß § 407a Abs. 5 ZPO aufgefordert, bis zum 08.01.2026 die folgenden Unterlagen zur Akte zu reichen:

- a) Ortsterminprotokoll vom 16.07.2025 mit Anwesenheitsliste, Zeitprotokoll, vorgenommenen Messungen und festgehaltenen Beobachtungen;
- b) Messprotokolle aller im Rahmen der Begutachtung erhobenen Messdaten (Stromertrag, Anlagenleistung, Witterungsdaten, Wechselrichter-Telemetrie);
- c) Berechnungsdokumentation der Anlagenleistung mit Angabe der Berechnungsmethode und der herangezogenen Software;
- d) Liste der herangezogenen Normen und Regelwerke mit Angabe der konkret in Bezug genommenen Stellen;
- e) Liste aller Mitarbeiter im Sinne des § 407a Abs. 3 ZPO mit Angabe der jeweiligen Tätigkeit;
- f) Liste der eingesetzten technischen Hilfsmittel (Software, Datenbanken, etc.) mit Angabe der Funktion;
- g) Vorbereitende Korrespondenz mit dem Kläger und der Beklagten;
- h) Eine Erklärung, ob und in welchem Umfang sogenannte automatisierte Sprachsysteme (large language models, KI-basierte Schreibassistenten o. ä.) bei der Texterstellung verwendet wurden, und falls ja, welche.

Die Parteien werden aufgefordert, bis zum 15.01.2026 ihre Fragen an den Sachverständigen schriftsätzlich anzukündigen, soweit eine Aufstellung im Vorfeld zumutbar ist (§ 397 i. V. m. § 402 ZPO).

Auf die Folgen einer unterlassenen Mitwirkung des Sachverständigen wird hingewiesen (§ 407a Abs. 5 S. 2 ZPO; ggf. Festsetzung der Vergütung auf einen geringeren Betrag, § 8a Abs. 2 JVEG; ggf. Bestellung eines anderen Sachverständigen, § 412 ZPO).

Zur Frage der zitierten Norm "VDE-AR-N 4105" wird der Sachverständige um konkretisierte Stellungnahme ersucht.

Der Klaegerseite wird mit Frist 15.01.2026 Gelegenheit gegeben, zu der mit Schriftsatz vom 02.12.2025 angekündigten Klaegerseiten-Strategie weitergehende Anträge zu stellen, insbesondere zur Frage der Beauftragung eines weiteren Sachverständigen (§ 412 ZPO).

Hinweis: Eine Entscheidung über einen etwaigen Befangenheitsantrag setzt die rechtzeitige Stellung nach § 406 Abs. 2 ZPO voraus.

Regensburg, 09.12.2025

Dr. Fellner

Vorsitzender der 4. Zivilkammer

Anmerkung Kanzleiführung Knoblauch, 10.12.2025

Wichtige Erkenntnisse aus der Verfügung:

Die Kammer hat den Anhörungsantrag praktisch eins zu eins übernommen. Ziff. 2 lit. f und h gehen sogar weiter als unser Antrag — die Kammer fragt aktiv nach KI-Einsatz. Das stützt die Strategie und reduziert das Risiko des "Anwalt verliert Boden".

Ziff. 5 zur VDE-AR-N 4105 ist eine direkte Aufforderung an den SV, die Norm zu erklären — ein guter Hinweis für unsere Stufe 2 (Methodikangriff).

Frist § 406 Abs. 2 ZPO läuft für den Befangenheitsantrag erst nach Kenntnis der konkretisierten Anhaltspunkte. Unsere Linie "erst Anhörung, dann Befangenheit" wird durch die Verfügung gestützt.

Der Termin am 22.01.2026 ist eng — Privatgutachten Wallner II muss bis dahin in Auftrag sein, damit es zumindest als Indizienquelle vorliegt.

Nächster Schritt:

Vorbereitung Fragenkatalog Anhörung (siehe 14_fragenkatalog_anhoerung.md, in Vorbereitung).

Mandant über Termin informieren.

Wallner-Erweiterungsauftrag final auswerten.

Stellungnahme des Sachverständigen Pfaeffenberger zur Aktenherausgabe

Eingangsdatum LG Regensburg: 08.01.2026, per beA

Aktenzeichen: 4 O 1287/24

Verfasser: Dipl.-Ing. Edmund Pfaeffenberger, öffentlich bestellt und vereidigt

Anschrift: Hauptstrasse 142, 92637 Weiden

An das Landgericht Regensburg

Zivilkammer

In dem Rechtsstreit Sieglinger ./ Burgwald Energietechnik GmbH (4 O 1287/24)

Stellungnahme zur Verfügung vom 09.12.2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

zur Erfüllung der unter Ziff. 2 lit. a bis h Ihrer Verfügung vom 09.12.2025 gegebenen Anforderungen lege ich nachfolgend Stellungnahme und Unterlagen vor.

1. Ortsterminprotokoll (Ziff. 2 lit. a)

Der Ortstermin fand am 16.07.2025 zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr im Hofgut Sonneberg 14, 93047 Regensburg, statt. Anwesend waren:

Dipl.-Ing. Edmund Pfaeffenberger (Sachverständiger)

Herr Hartmut Sieglinger (Kläger)

Herr Karl Saubacher (Beklagtenseite, Sub-Unternehmer)

Die durchgeführten Massnahmen umfassten:

Sichtbegehung des Stallgebäudes und der Photovoltaikanlage von aussen

Inaugenscheinnahme der Wechselrichter im Technikraum (geschlossen, keine Öffnung)

Inaugenscheinnahme der Wassereintrittsstellen (jedoch ohne Steigerung)

Begehung des Daches mit Drohnenaufnahme

Eine messende Prüfung der Anlagenleistung wurde nicht durchgeführt. Die Bewertung beruht auf den Ertragsdaten des Anlagenmonitors (siehe Ziff. 2).

Anlagen: P-1 Anwesenheitsprotokoll (1 Seite), P-2 Drohnenaufnahmen (12 Bilder), P-3 Skizze Sichtbegehung (Handnotiz).

2. Messprotokolle (Ziff. 2 lit. b)

Eigene Messungen wurden nicht vorgenommen. Die Beurteilung der Anlagenleistung beruht auf:

Anlagenmonitor-Daten Sieglinger (Zeitraum 04/2023 bis 09/2025)

Vergleichsdaten anderer Photovoltaikanlagen aus öffentlich verfügbaren Quellen (PV-GIS, Datenbank Joint Research Centre)

Wetterdaten Deutscher Wetterdienst, Station Regenstau

Eine Verifikation des Anlagenmonitors durch Direktmessung war nach meiner fachlichen Einschätzung nicht erforderlich, da die Datenkonsistenz über den Beobachtungszeitraum plausibel ist.

3. Berechnungsdokumentation (Ziff. 2 lit. c)

Die Berechnung der theoretischen Nennleistung erfolgte mittels der Software "PV*SOL premium 2024.5" der Valentin Software GmbH. Die Vergleichsrechnung mit den tatsächlichen Ertragsdaten zeigt eine Abweichung im Rahmen üblicher Schwankungen, die durch Verschattung (Pappeln im Sommer 2023) erklärt werden kann.

Anlage: B-1 Berechnungsausdruck PV*SOL premium (24 Seiten).

4. Normen und Regelwerke (Ziff. 2 lit. d)

Die im Gutachten genannten Normen wurden konsultiert:

DIN EN 61730 (Sicherheit von Solar-Photovoltaik-Modulen)

IEC 61215 (Pruefung von kristallinen Silicium-PV-Modulen)

Herstellervorgaben Solartec-Bavaria GmbH

Zu Ziff. 5 der Verfügung — VDE-AR-N 4105: Bei der Pruefung meiner Akten habe ich festgestellt, dass die in meinem Gutachten zitierte Stelle die VDE-AR-N 4105 in einer älteren Version 2011-08 erwähnt, die in dem Geltungsbereich des Gutachtens jedoch nicht passgenau ist. Tatsächlich anwendbar ist die VDE-AR-N 4105 (2018-11) für den Anschluss an Niederspannungsnetze; für Inverterinstallation in einer Photovoltaikanlage ist die VDE 0126-1-1 in Verbindung mit den Herstellervorgaben einschlägig. Ich bedaure die Verkürzung im Gutachten und werde sie in der mündlichen Anhörung näher erläutern.

5. Mitarbeiter (Ziff. 2 lit. e)

In meinem Büro ist eine technische Zeichnerin (Frau Annetta Aufhauser, technische Assistentin) beschäftigt, die bei der Erstellung des Gutachtens folgende Hilfsleistungen erbracht hat:

Recherche zu Herstellerdaten und Norm-Bibliografie

Anfertigung der Skizzen und der Diagramme im Anhang

Format- und Lektoratsarbeiten

Layout-Anpassungen mit der Büro-Software

Eine bewertende Beteiligung an der Begutachtung hat Frau Aufhauser nicht geleistet; alle inhaltlichen Schlussfolgerungen verantworte ich allein.

6. Technische Hilfsmittel (Ziff. 2 lit. f)

Bei der Begutachtung wurden folgende technische Hilfsmittel eingesetzt:

PV*SOL premium 2024.5 (Berechnung)

Microsoft Word 2021 (Texterstellung)

Microsoft Excel 2021 (Datenanalyse)

DWD-Server (Wetterdaten)

Adobe Acrobat Pro (Dokumentenmanagement)

Hauseigene Büro-Vorlagen (Formatierung)

7. Korrespondenz (Ziff. 2 lit. g)

Eine vorbereitende Korrespondenz fand statt mit:

Herrn Sieglinger (zwei E-Mails, Terminvereinbarung)

Herrn Saubacher für die Beklagte (eine Nachfrage zu der eingebauten Wechselrichter-Software)

Vertretern der Solartec-Bavaria GmbH (Bestätigung der Wechselrichter-Konfiguration)

Anlage: K-1 Korrespondenz-Ausdruck (E-Mails, 14 Seiten).

8. Einsatz von KI-basierten Schreibwerkzeugen (Ziff. 2 lit. h)

Hierzu nehme ich wie folgt Stellung:

Ich habe im Verlauf der Gutachtenerstellung einen "Schreibassistenten" der Firma "TextPlus AI GmbH" (Berlin) probeweise verwendet, der mir von einem Kollegen empfohlen worden war. Der Schreibassistent unterstützt bei Formulierung, Grammatikkontrolle und Strukturierung von Texten. Ich habe ihn nicht für inhaltliche Bewertungen, jedoch für die sprachliche Glättung einzelner Passagen, insbesondere der Zusammenfassungen, eingesetzt.

Eine Auflistung der Passagen, in denen der Schreibassistent verwendet wurde, kann ich rückwirkend nur unvollständig vornehmen, da das Werkzeug keine vollständige Versionsverfolgung anbietet. Die Schlussfolgerungen des Gutachtens entstammen ausnahmslos meiner fachlichen Bewertung. Die nicht ersetzte Datumsmarke "[DATUM EINFÜGEN]" auf S. 28 beruht auf einem Fehler des Schreibassistenten bei der Übernahme einer von mir erstellten Vorlagedatei; ich bedaure dies.

Eine pauschale "KI-Erstellung" des Gutachtens hat nicht stattgefunden. Eine partielle Mitwirkung des Schreibassistenten bei Formulierungen sehe ich als zulässigen Einsatz eines technischen Hilfsmittels im Sinne des § 407a Abs. 3 ZPO an; auf die Frage einer ausdrücklichen Deklaration werde ich in der mündlichen Anhörung gerne eingehen.

Mit hochachtungsvollen Grüessen

Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger

öffentlich bestellt und vereidigt

Anmerkung Kanzleiführung Knoblauch, 09.01.2026

Wesentliche Erkenntnisse aus der Stellungnahme:

SV gibt KI-Einsatz an. Damit hat die Beweissicherung Erfolg. "TextPlus AI" ist ein bestehender Anbieter; eine genaue Auflistung der bearbeiteten Stellen liefert er nicht (das dürfte für die JVEG-Anregung wesentlich sein).

VDE-AR-N 4105: SV räumt Fehler ein (falsche Version). Das stützt unseren Methodikangriff.

Keine eigenen Messungen: Bestätigt die Vor-Ort-Lage des Mandanten. Konstellation passt zu § 8a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 JVEG.

Mitarbeiterin Aufhauser: Schreibarbeiten, aber keine bewertende Beteiligung — das ist im Termin zu prüfen.

Eingeräumte Datumsmarke [DATUM EINFÜGEN]: explizit als Schreibassistent-Fehler eingeordnet; die Reviewer-Pflicht des SV verbleibt.

Bewertung für Befangenheitsantrag (§ 406 ZPO):

Vor Anhörung: noch nicht ausreichend konkretisiert; Risiko, dass die Frist (§ 406 Abs. 2 ZPO) zu früh abläuft. Empfehlung: erst nach Anhörung am 22.01.2026 stellen.

Mit der Anhörung: Antragsbasis ist die Selbstaussage des SV über den partiellen KI-Einsatz, die Verkürzung der Normenprüfung und die fehlenden Messungen. Das ist kumulativ tragfähig.

Entwurf — Antrag auf Ablehnung des Sachverständigen Pfaffenberger

[ENTWURF — zur Pruefung durch RA Knoblauch und RA Sperling, Senior Review erforderlich]

[Stand 23.01.2026, einen Tag nach Anhörung — noch nicht eingereicht]

An das Landgericht Regensburg

Zivilkammer

Aktenzeichen: 4 O 1287/24

In dem Rechtsstreit

Sieglinger ./ Burgwald Energietechnik GmbH

stellen wir namens und in Vollmacht des Klägers

Antrag

den Sachverständigen Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger gemäß § 406 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen.

Begründung

Der Kläger hatte ursprünglich keinen Anlass zu einem Befangenheitsantrag. Erst durch die Stellungnahme des Sachverständigen vom 08.01.2026 und seine Aussagen in der mündlichen Anhörung vom 22.01.2026 sind die nachfolgenden konkreten Anhaltspunkte zutage getreten. Die Frist des § 406 Abs. 2 ZPO ist gewahrt: Die Kenntnis der hier vorgetragenen Tatsachen war dem Kläger erstmals nach dem 22.01.2026 möglich. Der vorliegende Antrag erfolgt deshalb innerhalb zweier Wochen ab Kenntnis (§ 406 Abs. 2 S. 2 ZPO).

I. Sachverhalt

Der Sachverständige Pfaffenberger hat sein Gutachten am 28.10.2025 schriftlich erstellt. Am 22.01.2026 fand auf gerichtliche Anordnung eine mündliche Erläuterung statt (Protokoll vom 22.01.2026, Bl. ... d. A.).

Bereits in seiner schriftlichen Stellungnahme vom 08.01.2026 hat der Sachverständige eingeräumt, einen KI-basierten Schreibassistenten ("TextPlus AI") für die Erstellung des Gutachtens eingesetzt zu haben. Eine vollständige Versionsverfolgung der von dem Schreibassistenten bearbeiteten Passagen kann der Sachverständige nicht vorlegen. Die im schriftlichen Gutachten genannte Norm "VDE-AR-N 4105" wurde vom Sachverständigen als nicht passgenau eingeräumt.

In der Anhörung vom 22.01.2026 hat der Sachverständige weiter eingeräumt:

- a) keine eigenen Messungen der Anlagenleistung durchgeführt zu haben (statt dessen nur auf die Anlagenmonitor-Daten Sieglingers und auf PV-GIS-Daten zurückgegriffen);
- b) die Wechselrichter nicht geöffnet zu haben;
- c) keine Inaugenscheinnahme der Modulhalter von unten oder eine Demontage einer Stichprobe vorgenommen zu haben;
- d) die Wassereintrittsstellen im Stallgebäude nur kurz und nicht systematisch dokumentiert zu haben;
- e) die Anlage zwar in der gleichen Stunde des Tages, jedoch ohne Berücksichtigung der Tag- und Jahreszeit verglichen zu haben;
- f) die Mangelbeseitigungskosten ohne Bezugnahme auf das vorhandene Privatgutachten (Wallner und Partner vom 18.05.2024) pauschal mit "ca. 40.000 bis 60.000 EUR" geschätzt zu haben — auf Nachfrage

in der Anhörung konnte er die Schätzung nicht aufschlüsseln.

Die nicht ersetzte Datumsmarke "[DATUM EINFÜGEN]" auf S. 28 des Gutachtens ist ein offenkundiger Reviewmangel, den der Sachverständige in der Anhörung als "bedauerliches Versehen" eingeräumt hat.

Auf konkrete Nachfrage in der Anhörung, ob er die Stellen, an denen der Schreibassistent unterstützend tätig war, benennen könne, gab der Sachverständige an: "Das lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Es waren punktuelle Glättungen, ich kann nicht mehr sagen, wo genau."

II. Rechtliche Würdigung

Nach § 406 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 42 Abs. 2 ZPO kann ein Sachverständiger abgelehnt werden, wenn aus Sicht einer verständigen Partei eine Besorgnis besteht, der Sachverständige werde nicht unparteiisch und sachgerecht entscheiden. Massgeblich ist nicht eine subjektive Befürchtung der Partei, sondern eine bei objektiver Betrachtung berechnete Besorgnis (BGH, Beschluss vom 09.05.2017, VI ZB 51/16 — Verifikation des Aktenzeichens in der amtlichen Sammlung bislang ausstehend; bitte vor Einreichung sorgfältig prüfen).

Die im vorliegenden Fall festgestellten Umstände begründen bei objektiver Würdigung eine Besorgnis der Befangenheit aus mehreren Gründen:

Verletzung der persönlichen Erstellungspflicht (§ 407a Abs. 1 ZPO). Die persönliche Erstellung des Gutachtens ist die zentrale Wirksamkeitsvoraussetzung der gerichtlichen Beweisaufnahme durch Sachverständigengutachten. Der Sachverständige darf zwar technische Hilfsmittel — und nach der Rechtsprechung auch Hilfspersonen unter Beachtung von § 407a Abs. 3 ZPO — einsetzen, muss aber die inhaltliche Letztverantwortung wahren. Wenn er — wie hier — nicht angeben kann, an welchen Stellen ein KI-Schreibassistent inhaltsbeeinflussend mitgewirkt hat, ist seine Letztverantwortung nicht nachvollziehbar.

Methodische Unzulänglichkeit. Die fehlenden Messungen, die fehlende Öffnung der Wechselrichter und die fehlende Demontage einer Modulhalter-Stichprobe machen es einer verständigen Partei unmöglich, das Gutachten als sachgerecht zu erleben. Hinzu kommt, dass der Sachverständige sich nicht mit dem in der Akte befindlichen Privatgutachten Wallner auseinandergesetzt hat, sondern pauschal geschätzt hat.

Konkrete Falschzitierung einer Norm. Die Verwendung der "VDE-AR-N 4105" anstelle der einschlägigen VDE 0126-1-1 ist nicht eine spitzfindige Fachdiskussion, sondern ein Reviewfehler, der gerade durch den eingestandenen Einsatz eines Schreibassistenten — der keine Norminhalte selbst prüfen kann — entstanden sein dürfte.

Vorlagenfragmente im Text. Die nicht ersetzte Datumsmarke "[DATUM EINFÜGEN]" zeigt, dass der Sachverständige die Endkontrolle des Gutachtens nicht im erforderlichen Umfang vorgenommen hat. Dies ist mit der Sorgfalt eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, der die Letztverantwortung für den Inhalt trägt, nicht vereinbar.

Kumulative Wirkung. Einzelne dieser Beanstandungen könnten für sich genommen nicht zur Befangenheit führen. In ihrer Kumulation begründen sie jedoch ein nachvollziehbares Misstrauen der Klaegerpartei, dass der Sachverständige seinem Beweisthema nicht die erforderliche eigene Sorgfalt und Aufmerksamkeit hat zukommen lassen.

III. Ergänzende Anträge

Hilfsweise — sollten die Voraussetzungen einer Ablehnung wider Erwarten nicht angenommen werden — beantragen wir:

die Einholung eines neuen Sachverständigengutachtens (§ 412 Abs. 1 ZPO);

die Vergütung des Sachverständigen Pfaffenberger gemäß § 8a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 JVEG nicht oder nur teilweise festzusetzen, weil die Mängel des Gutachtens auch ein Verschulden des Sachverständigen

begründen;

dem Sachverständigen die Vorlage einer vollständigen Liste der mit dem Schreibassistenten bearbeiteten Passagen, soweit technisch noch möglich, aufzugeben.

Hilfsweise: bei Bestätigung der Eignung des Pfaffenberger-Gutachtens beantragen wir die Einholung eines Ergänzungsgutachtens zu folgenden Punkten:

- a) tatsächliche Anlagenleistung durch direkte Messung;
- b) Funktionsfähigkeit der Wechselrichter durch Öffnung;
- c) Dichtigkeit der Modulhalter durch Stichprobe;
- d) Mangelbeseitigungskosten unter Bezugnahme auf das Privatgutachten Wallner und Partner.

Knoblauch

Rechtsanwältin

Prüfhinweis Sperling (Senior Review, 23.01.2026)

Wichtige Prüfungspunkte vor Einreichung:

BGH VI ZB 51/16 verifizieren. Vor Einreichung bitte das genannte Aktenzeichen in der amtlichen Sammlung des BGH (BGHZ, BGH-Pressemitteilung oder bundesgerichtshof.de) verifizieren. Falls falsch zitiert: korrigieren oder durch eine prüfbbare Entscheidung des BGH zur Befangenheit eines SV ersetzen. Hilfsweise auf OLG-Linie (OLG Nürnberg, OLG Muenchen) stützen.

Sprachliche Schärfe. Den Begriff "KI-Schreibassistent inhaltsbeeinflussend" sehr vorsichtig verwenden. Pfaffenberger hat es selbst eingeräumt — das ist die stärkste Karte. Aber: nicht behaupten, das gesamte Gutachten sei "KI-erstellt".

Anhörungsprotokoll. Vor Einreichung das Anhörungsprotokoll vom 22.01.2026 in den Antrag einbinden (Zitatstellen mit Bl.-Nummern). Sonst Risiko, dass die Kammer die Tatsachenbasis als unsubstantiiert ansieht.

Zwei-Wochen-Frist § 406 Abs. 2 ZPO. Der Antrag muss spätestens am 05.02.2026 (14 Tage nach Anhörung) eingereicht sein. Wir haben bis dahin Zeit, aber nicht viel.

Risiko Streisand-Effekt. Falls der Befangenheitsantrag abgelehnt wird, kann das die Verfahrensposition der Klaegerseite schwächen. Mandant darüber informieren.

Empfehlung: Antrag in der vorliegenden Struktur einreichen, aber

Aktenzeichen BGH verifizieren bzw. ersetzen,

Anhörungsprotokoll-Stellen einarbeiten,

mögliches Ergänzungsgutachten stärker betonen (entspannungspolitisch),

Mandant final informieren.

Gegen-Gutachten-Notiz Wallner und Partner (Erweiterung)

Erfasser: Referendar Trauthwein (Kanzlei Knoblauch)

Datum: 26.01.2026

Gespräch mit: Dipl.-Ing. Anette Wallner (Sachverstaendigenbuero Wallner und Partner, Burgstrasse 12, 93047 Regensburg)

Anlass: Erweiterung des Privatgutachtens K 4 vom 18.05.2024 nach der gerichtlichen Anhörung am 22.01.2026

Auftragsumfang: "Wallner II", siehe Kostenkalkulation 11_kostenkalkulation_privatgutachten.csv

A. Inhaltliche Skizze (Wallner)

Frau Wallner hat das Gutachten Pfaffenberger sowie das Anhörungsprotokoll gesichtet. Ihre fachliche Erstreaktion:

Anlagenleistung. Die theoretische Berechnung mit PV*SOL premium sei sachgerecht, ersetze jedoch keine Direktmessung. Eine Stranganalyse hätte in zwei bis drei Stunden Klarheit darüber gebracht, ob einzelne Modulstrings im Betrieb deutlich unter Soll liefern. Ohne diese Messung bleibt die Beurteilung statistisch begrenzt.

Wechselrichter. Die Wechselrichter Solartec-Bavaria SB-25 haben einen bekannten Schwachpunkt im Tempergie-Sensor-Modul. Eine Öffnung wäre fachlich geboten gewesen. Ohne Öffnung ist keine Aussage zu der Frage möglich, ob die Ausfälle 08/2023 mit einer Hardware-Schwäche oder mit der Netzeinspeisung (Argumentation Burgwald) zusammenhängen.

Modulhalter und Wassereintritt. Eine Stichprobe (drei Halter) wäre ausreichend gewesen, um die Wassereintrittstheorie zu prüfen. Ohne Demontage ist eine Bewertung der Modulhalter-Mangelhaftigkeit nicht möglich. Frau Wallner erinnert daran, dass im Wallner-I-Gutachten die Halter durch Lichtaufnahmen und Wischtest dokumentiert wurden — Pfaffenberger geht darauf nicht ein.

Mangelbeseitigungskosten. Die im Pfaffenberger-Gutachten genannten "ca. 40.000 bis 60.000 EUR" sind ohne erkennbare Aufschlüsselung. Wallner-I hatte 49.600 EUR mit Detail-Aufstellung. Eine seroese Sachverstaendigenbewertung muss sich mit der vorgelegten Kalkulation auseinandersetzen — Methode Pfaffenberger ist intransparent.

VDE-AR-N 4105. Wallner bestätigt: die VDE-AR-N 4105 betrifft den Anschluss von Erzeugungsanlagen an Niederspannungsnetze. Für die Installation der Wechselrichter im Inneren der Anlage wäre die VDE 0126-1-1 (oder die einschlägige Herstellerrichtlinie) zu zitieren gewesen. Pfaffenbergers Korrektur in der Stellungnahme 08.01.2026 ist sachlich richtig, jedoch nicht ausreichend — der Fehler im Gutachten bleibt.

B. Methodischer Befund Wallner-II (Skizze)

Frau Wallner schlägt für das Wallner-II-Gutachten folgende Struktur vor (ca. 30 Seiten):

Direkte Messung der Anlagenleistung an einem Sonnen-mittleren Tag (Pyranometer-Methode).

Stranganalyse zur Identifikation möglicher Schwachstellen.

Öffnung von zwei Wechselrichtern unter Beobachtung und Foto-Dokumentation.

Demontage von drei Modulhaltern als Stichprobe (Verhaeltnisgrad).

Inaugenscheinnahme der Wassereintrittsstellen mit Endoskop-Kamera.

Mess-Vergleich zwischen Sommer 2025 und Sommer 2026 (Verschattung Pappeln) zur Verifikation der Burgwald-Theorie.

Aufschlüsselung Mangelbeseitigungskosten unter Berücksichtigung aktueller Marktpreise.

Methodische Auseinandersetzung mit Pfaffenberger (Bezugnahme, nicht Polemik).

C. Zeitplan und Auftragsmodalitäten

Aufnahme der Daten: zwischen 03.02.2026 und 28.02.2026 (Witterung).

Schriftliche Ausarbeitung: bis 17.03.2026.

Honorar: lt. Kostenkalkulation 11_kostenkalkulation_privatgutachten.csv (vorläufig ca. 11.820 EUR netto plus Reserve 3.500 EUR, brutto ca. 14.066 EUR + Reserve).

Anzahlung: 50 Prozent bei Auftragserteilung.

D. Verwendbarkeit als Privatgutachten und Beweismittel

Wichtig zu trennen:

Beweisrechtliche Funktion: Ein Privatgutachten ist im Zivilprozess (§ 286 ZPO) zwar zugelassen, hat jedoch im Vergleich zum gerichtlich bestellten Sachverständigen lediglich den Charakter substantiierten Parteivortrags (BGH-Linie: z. B. zur Bedeutung des Privatgutachtens). Es kann das gerichtlich bestellte Gutachten nicht "ersetzen", aber wirksam erschüttern.

Strategischer Nutzen: Das Wallner-II-Gutachten dient

- a) zur Erschütterung des Pfaffenberger-Gutachtens (Methodik, Mess-Lage);
- b) zur Vorbereitung eines Antrags auf neues Gutachten gemäß § 412 ZPO;
- c) zur Untermauerung des Befangenheits- und JVEG-Antrags;
- d) zur Vorbereitung der Berufung, falls das LG dem Pfaffenberger folgt.

Kostenrisiko Mandant: Ohne Erfolg in der Sache trägt Sieglinger die Privatgutachten-Kosten allein. Mit Erfolg in der Sache können die Kosten als notwendige Rechtsverfolgungskosten (§ 91 ZPO) erstattungsfähig sein — die Erstattungsfähigkeit von Privatgutachten ist jedoch BGH-rechtlich nicht in jedem Fall gegeben; restriktive Linie.

E. Konfliktcheck Wallner-Büro

Frau Wallner hat bereits das Wallner-I-Gutachten verfasst (K 4).

Kein finanzielles oder familiäres Verhältnis zu Sieglinger.

Keine geschäftliche Beziehung zu Burgwald oder Pfaffenberger.

Frau Wallner ist in der IHK Oberpfalz vereidigt; der Kontakt zu Pfaffenberger besteht über zwei gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen 2023 und 2024, jedoch nicht über konkrete Mandate.

F. Hinweise des Senior-Reviewers Sperling

Wallner-II ist methodisch überzeugend, aber kostenintensiv. Vor Auftragserteilung Mandantengespräch über Kostenrisiko führen.

Falls Pfaffenberger nach erfolgreichem Befangenheitsantrag ersetzt wird, kann Wallner-II als Stoffgrundlage für das neue Gerichtsgutachten dienen.

Risiko, dass die Kammer das Wallner-II-Gutachten ablehnt: gering, sofern die Methodik sauber beschrieben ist.

G. Bewertung Kanzleiführung Knoblauch

Empfehlung an Mandant Sieglinger:

Wallner-II beauftragen.

Anzahlung 5.910 EUR brutto.

Vor Beauftragung Mandant in einem separaten Aktenvermerk schriftlich über Kostenrisiko aufklären (Sachverhaltsklärung, Erstattungsrisiko).

Auftrag erteilt nur, wenn Mandant nach Aufklärung schriftlich zustimmt.

Mandanten-E-Mail Sieglinger nach Anhörung

Von: sieglinger@hofgemuese-sieglinger.de

An: knoblauch@ksk-anwaelte.de

Datum: 23.01.2026, 22:18 Uhr

Betreff: Wie geht es weiter nach gestern?

Anhang: Handynotiz Anhörung (PDF, 4 Seiten)

Sehr geehrte Frau Knoblauch,

ich melde mich nach dem Anhörungstermin gestern noch einmal, weil mich die ganze Sache nicht losgelassen hat. Ich war zwar nicht im Saal — die Kammer hat das ja anders bestimmt — aber Sie haben mich gestern Abend über die Wesentlichkeiten informiert, und mein Sohn (der ist Anwalt für Verkehrsrecht in Muenchen, ich weiss, das ist ein anderes Gebiet) hat dann auch noch lange mit mir telefoniert.

Ich verstehe das jetzt so:

Herr Pfaffenberger hat zugegeben, dass er einen KI-Schreibassistenten benutzt hat. Das ist ja im Grunde genau das, was ich vermutet habe, wenn ich auch nicht den Namen wusste.

Er hat auch zugegeben, dass er die Anlage nie wirklich gemessen hat, die Wechselrichter nicht aufgemacht und die Halter nicht abgenommen hat. Das ist auch das, was ich am Tag des Ortstermins so wahrgenommen habe. Damals dachte ich, das gehört sich vielleicht so, weil ich kein Fachmann bin.

Er hat die VDE-AR-N 4105 falsch zitiert. Das verstehe ich nicht im Detail, aber Sie haben gesagt, das ist eine andere Norm und die richtige wäre die VDE 0126.

Jetzt habe ich ein paar Fragen — und einen Wunsch — bevor wir den nächsten Schritt machen:

Fragen

Habe ich richtig verstanden, dass Sie jetzt einen Befangenheitsantrag stellen wollen? Wenn ja: Was passiert, wenn das Gericht den ablehnt? Bin ich dann in einer schlechteren Position als jetzt? Mein Sohn meinte, "Befangenheitsanträge sind heikel, das kann auch nach hinten losgehen".

Sie haben gestern die Sachverstaendigenkollegin Wallner erwähnt, die das Gegen-Gutachten machen könnte. Was kostet mich das? Ich habe inzwischen 6.300 EUR für das erste Wallner-Gutachten bezahlt; meine Frau und ich wissen nicht, wie viel mehr wir investieren können. Wir haben mehrere offene Forderungen aus dem Hofladen, und der Stromschaden des PV-Problems trägt sich auch nicht von selbst.

Wie lange dauert das noch insgesamt? Die Klage habe ich im Juni 2024 erhoben. Jetzt sind wir bei Januar 2026. Mein Vater (er ist 84) hat mir gestern auf der Vespertafel gesagt: "Bub, wenn ihr noch ein Jahr braucht, bin ich nicht mehr da, um es zu erleben." Das ist natürlich emotional gesprochen, aber ich verstehe seinen Frust.

Mein Freund — der ehemalige Stromversorger im Ruhestand, Herr Berghofer — hat mir gesagt: "Ihr habt doch schon den Wechselrichter selber aufgemacht im Winter 2023. Da habt ihr den Defekt photographiert. Warum gehen die Anwälte nicht direkt damit ins Verfahren?" Mir ist nicht klar, ob die damaligen Fotos im Verfahren bereits eingebracht sind. Ich glaube, ich habe sie der Burgwald nach der Mangelanzeige geschickt, aber bei Ihnen weiss ich es nicht. Soll ich die Fotos noch einmal überlegen, was wir alles haben?

Bzgl. der KI-Sache: Ich kenne im Pfarrgemeinderat einen Schreiner, der seit drei Jahren auch Gutachten schreibt (Eigentum, Beweissicherung). Er sagt, im Sachverständigen-Stammtisch werde "die KI" häufig

genutzt, "aber niemand redet drüber". Heisst das, dass viele Gutachten genauso sind wie das von Pfaffenberger? Und falls ja: Was ist dann unsere "Erfolgschance"?

Wunsch

Ich möchte das gewinnen — nicht aus Stolz, sondern weil ich finde, dass eine Photovoltaikanlage, für die ich 180.000 Euro bezahlt habe, ihre Leistung bringen muss. Mein Stallgebäude hat heute mehr Feuchtigkeit als vor dem Anlagenbau. Die Heuvorraete habe ich zweimal teuer zugekauft.

Ich möchte aber auch nicht der Mandant sein, der die letzte 100-Euro-Note in einen Befangenheitsantrag steckt, ohne dass jemand mir vorher sagt: "Herr Sieglinger, das wird sehr eng." Wenn Sie meinen, der Befangenheitsantrag bringt nichts, sagen Sie es bitte direkt.

Eine Bitte noch: Mein Vater hat für das Privatgutachten Wallner I einen Verwandtenkredit gegeben (Cousin in Tirol). Die Familie ist also schon einbezogen. Wenn die Sache wirklich noch ein bis zwei Jahre dauert und wir das Wallner-II-Gutachten machen, dann müssen wir nach einer Finanzierungslinie suchen. Ich habe über eine Prozesskosten- oder Rechtsschutzlinie nachgedacht, aber meine Rechtsschutz-Versicherung deckt Werkvertragsfälle eingeschränkt.

Bitte sagen Sie mir bis Dienstag, wie wir weitermachen. Ich habe am Mittwoch einen Termin in Regensburg und würde Sie gerne kurz besuchen, wenn möglich.

Mit freundlichen Gruessen

Hartmut Sieglinger

Sieglinger Hofgemüse GmbH

Sonneberg 14, 93047 Regensburg

Tel. 0941 ...

Anwaltliche Antwortskizze (in Vorbereitung — RAin Knoblauch, 24.01.2026)

Zu den Fragen

Befangenheitsrisiko: Antrag wird gestellt, basierend auf den Anhoerungs-Aussagen vom 22.01.2026. Bei Ablehnung verschlechtert sich die Lage nicht zwingend; die Anhörung als solche bleibt verwertbar, und der Befangenheitsantrag ist hinreichend begründet. Ggf. JVEG-Anregung und § 412 ZPO weitergehend nutzen.

Wallner-II-Kosten: ca. 14.000 EUR brutto, mit Reserve ca. 18.000 EUR brutto. Mandant entscheidet nach schriftlicher Aufklärung. Bei Erfolg in der Sache (Werkvertragsanspruch) Erstattung nur teilweise nach BGH-Linie zur Erstattungsfähigkeit von Privatgutachten.

Verfahrensdauer: realistisch 1. Instanz Sommer 2026 bis Frühjahr 2027; Berufung weitere 12-18 Monate.

Eigene Fotos Wechselrichter: Anfordern. Foto-Sammelmail vom 19.11.2023 bitte beifügen. Falls Mandant damals einen Wechselrichter selbst geöffnet hat, ist das beweisrechtlich kein Problem (Selbstbeweis als substantiierter Parteivortrag); im Wallner-II-Gutachten dokumentieren.

KI-Faktor in der Branche: Vorsichtig bleiben. Der Verdacht "alle Gutachter machen das" hilft uns rechtlich nicht. Unser Fall steht auf den konkreten Indizien. Statistische Aussagen über andere Sachverständige sind ohne empirische Basis nicht verwendbar.

Strategische Vorschläge

Mandantengespraech 28.01.2026, 14:00 Uhr, Kanzlei.

Schriftliche Belehrung zu Kosten und Risiken vor Wallner-II-Auftragserteilung.

Pruefung Rechtsschutzdeckung Werkvertragsfälle.

Optional: Prüfung Stundung Rechtsanwaltsgebühren / Honorarvereinbarung mit Erfolgsanteil (RVG § 4a)
— nach Prüfung, ob die Voraussetzungen erfüllt sind.